

1500668-97.2020.8.26.0323

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. (...) II - ?a jurisprudência do Superior ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500668-97.2020.8.26.0323 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500668-97.2020.8.26.0323

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2104413/2020 - 01º D.P. LORENA, 11152131 - 01º D.P. LORENA, 280/20/211 - 01º D.P. LORENA, 2104413 - 01º D.P. LORENA, 280/20/211 - 01º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO BIANCHI DURÃES

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de GUSTAVO BIANCHI DURAES, qualificado nos autos, pela prática do crime do artigo 157, caput, do Código Penal (fls. 57/58).

A denúncia foi recebida em 12 de novembro de 2020 (fls. 65/67). Após, o réu foi citado (fls. 85), apresentando resposta à acusação (fls. 96/102).

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e as testemunhas e, ao final, realizado o interrogatório do réu. Encerrada a instrução, as alegações finais das partes foram apresentadas em audiência (mídia - fls. 156).

Convertido o julgamento em diligência, realizou-se novo procedimento de reconhecimento pela vítima, observando-se rigorosamente as diretrizes do artigo 226, do Código de Processo Penal.

O Parquet pugnou, novamente, pela condenação do réu, nos exatos termos da denúncia, requerendo, ainda, a fixação de indenização à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP. Já defesa, reiterando os termos dos debates orais, pleiteou a absolvição, suscitando vícios nos reconhecimentos realizados pela vítima, e, no mérito, por carência probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o estabeleceu a pena no mínimo legal; a aplicação das medidas despenalizadoras; com a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, malgrado respeito destinado à nobre defensora, não é o caso de acolher a preliminar invocada.

Com efeito, as formalidades previstas no artigo 226 do CPP se tratam de meras recomendações. Não por outro motivo, aliás, o texto do dispositivo legal utiliza a expressão “se possível”.

Veja-se o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. (...) II - ?a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições inculcadas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato? (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2020). III - ?a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação? (AgRg no AREsp n. 1204990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12/03/2018). (...) Agravo regimental desprovido”.(AgRg no HC n. 733.908/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.) (Sublinhado meu).

Ademais, conforme se verá mais à frente, o reconhecimento pessoal realizado em sede policial foi confirmado em juízo pela vítima, com observação dos requisitos do artigo 226, do CPP, em duas oportunidades, sem hesitar, o que repara eventual vício em sede pré-processual.

A propósito:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Preliminar de nulidade do feito por ofensa ao art. 226 do CPP, com pleito de absolvição por insuficiência de provas no plano da autoria e, subsidiariamente, de deferimento do recurso em liberdade por falta de motivação idônea e de atenuação das penas e do regime inicial de purga da pena. Descabimento. 1.- Preliminar. Reconhecimento do réu. Nulidade. Inocorrência. Art. 226 do CPP. Procedimento prefacial que se destina a colher mínima base no campo da autoria. Ausência de rigor formal, mesmo sobre o alinhamento de terceiros com semelhantes traços fisionômicos. Eventuais vícios em inquérito tampouco contaminam o processo. Preliminar afastada. (...) Pleitos subsidiários afastados, no mais. Negado provimento”. (TJSP; Apelação Criminal 1500457-86.2020.8.26.0153; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de

Cravinhos - 2ª Vara; Data do Julgamento: 26/07/2022; Data de Registro: 26/07/2022) (Sublinhados meus).

Registre-se que, não obstante, no primeiro reconhecimento judicial realizado pela ofendida em juízo já tenha sido atendida às orientações estabelecidas no artigo 226, do CPP, na medida em que o réu foi colocado ao lado de outras pessoas que com ele guardava "qualquer semelhança" (inciso II); ainda assim, este Juízo renovou o ato, arregimentando pessoas com as "exatas" características narradas inicialmente pela vítima (meia altura, de cor branca e tatuagem no pescoço) e com o réu (tatuagens no rosto); quando a vítima reconheceu sem titubear, novamente, o réu como seu algoz.

Logo, existindo reconhecimento positivo à luz do contraditório e da norma processual, afastada a alegação de violação ao procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, na fase pré-processual, ou eventual nulidade diante do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, em recente acórdão, o E. Tribunal de Justiça deste estado - TJSP:

"Apelação Criminal - Roubo duplamente qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Preliminares - (...) - Nulidade do feito por inobservância do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal - Inocorrência - Reconhecimento pessoal do acusado, na fase policial, juntamente com outros indivíduos, renovado em Juízo - (...) - No mérito, materialidade e autoria comprovadas - (...) Preliminares rejeitadas. Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 1504901-51.2021.8.26.0114; Relator (a): J.E.S.Bittencourt Rodrigues; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022) (Ênfase na reprodução).

Superada a preliminar, passo a analisar o mérito. E, neste ponto, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como os boletins de ocorrência (fls. 04/05 e 07/10); autos de exibição e apreensão (fls. 11/12 e 15); auto de entrega (fls. 13/14); e reconhecimento pessoal (fls. 16 e 35); posteriormente renovados sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

A prova de autoria, de igual modo, também é incontestável. Senão vejamos.

A vítima Rosalina Ramos de Oliveira contou que estava voltando de Guaratinguetá/SP por volta das 10h da manhã, quando parou sua motocicleta no acostamento da via para enviar uma mensagem pelo celular. Nesse momento, se aproximou um indivíduo e anunciou o assalto. O criminoso colocou a mão por dentro da calça, sugerindo estar armado, embora não tenha visto qualquer arma de fogo. Disse que, após o ladrão subtrair-lhe sua motocicleta, o capacete e o celular, deixando o local, passou um casal e parou para ajudá-la. Afirmou que recuperou a motocicleta posteriormente. Contudo, foi obrigada a consertá-la, em razão das avarias verificadas, não recuperando o capacete e o celular, este no valor aproximado de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Esclareceu que no mesmo dia reconheceu o acusado, em sede policial, como o roubador, e que ficou traumatizada com o ocorrido, dizendo que aquele praticou o delito "de cara limpa", recordando-se perfeitamente de suas características, citando sua cor e uma tatuagem no pescoço. Ao final, exibidas as imagens de três pessoas com tais características, a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como autor dos fatos, assim o fazendo igualmente em outra solenidade, designada apenas para este fim, quando o réu foi posto ao lado de outras pessoas com as mesmas características que ele.

O policial militar Benedito César da Fonseca relatou que recebeu informações da

localização de uma motocicleta objeto de roubo e, ao chegar ao local, a encontraram dentro de uma casa, cujo morador estava viajando. Contou que, posteriormente, recebeu novas notícias indicando que o autor do assalto seria o réu, obtendo êxito em localizá-lo e prendê-lo, em outro endereço. Por fim, informou não se recordar como tais informantes conseguiram identificar o acusado.

Seu companheiro de farda, Fabiano Pereira de Andrade, depôs em sentido semelhante. Acrescentou dizendo que a cunhada do morador da residência onde a res furtiva foi encontrada ficou espantada com a presença daquela motocicleta em seu imóvel. Questionado, disse que já conhecia o réu e ele, informalmente, negou a autoria do roubo em questão.

O réu, por sua vez, alegou inocência. Disse que fora preso quando comia lanche com sua família, não possuindo qualquer relação com o assalto.

Eis o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a prova oral é implacável.

Como se sabe a palavra da vítima em crimes como os dos autos, cometidos na clandestinidade, tem grande credibilidade, conforme entendimento consolidado dos Tribunais, ainda mais porque não tem qualquer interesse em prejudicar pessoas que sequer conhecia antes dos fatos delituosos.

Saliente-se que, em muitos casos, o ofendido é tomado por grande emoção no momento do crime, por ser alvo de grave ameaça, circunstância que a impede, regra geral, de visualizar com detalhes o autor da infração ou, devido ao trauma, não se lembrar dos fatos, ou, o que seria pior, buscar “justiça” a qualquer custo.

Contudo, no caso dos autos, a vítima indicou, veemente o réu como autor deste crime, desde em solo distrital, inclusive.

No entanto, saliente-se que a narrativa da ofendida não se encontra ilhada no processo, posto que corroborada pelo relato das testemunhas policiais responsáveis pela prisão do acusado, bem como por encontrar a res furtiva.

A propósito:

“APELAÇÃO – Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Depoimentos da vítima e testemunhas suficientes para justificar o édito condenatório (...). Recurso do Ministério Público parcialmente provido e recursos defensivos improvidos”. (TJSP; Apelação Criminal 1502610-47.2019.8.26.0050; Relator (a): Salles Abreu; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020).

Mesmo posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO CALCADA EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE OSTENTA ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. ARESTO IMPUGNADO QUE GUARDA PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (STJ, AgRg no AREsp nº 1144160/DF, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, J. 28.11.2017, DJe 04.12.2017) (Sublinhados na reprodução).

Lado outro, a negativa do acusado restou vazia e completamente desamparada nos autos, olvidando-se do ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

Esse é o entendimento do E. Tribunal de Justiça em julgado semelhantes ao destes autos:

“PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Recurso interposto visando à absolvição ou à mitigação da pena. Impertinência. 1. Condenação legítima. (...) Acusado reconhecido por duas das vítimas. (...) Álibi (...) inverossímil, inconsistente e não comprovado corretamente afastado. Regra geral do ônus da prova. Art. 156, do CPP. (...). Negado provimento”. (TJSP; Apelação Criminal 1503710-95.2019.8.26.0451; Relator: Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020) (Original sem marcação).

Portanto, de rigor a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia.

Passo à calibragem penal.

O réu possui mau antecedente (autos nº 1501233-26.2019.8.26.0540, com trânsito em julgado em 12/06/2020), conforme certidão de fls. 133/136.

Há que se valorar negativamente, outrossim, o alto valor da res furtiva, o que torna a conduta censurada especialmente gravosa.

Ademais, não se pode ignorar igualmente o trauma psicológico sofrido pela vítima por conta do delito, nem mesmo o prejuízo material por ela experimentado, tal como revelado em seu depoimento.

Assim, fixo a basilar em 1/4 (um quarto) acima do piso legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda etapa, reconheço a atenuante da menoridade relativa (fls. 07), razão pela qual reduzo a sanção em 1/6 (um sexto), finalizando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multas, à míngua de outras circunstâncias alteradoras.

O regime inicial para o desconto da reprimenda será o fechado, forte no artigo 33, § 3º, do Código Penal, à vista das circunstâncias judiciais mencionadas alhures.

Por fim, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) com base no salário-mínimo vigente na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, forte nos artigos 49, § 2º, e 60, ambos do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar GUSTAVO BIANCHI DURÃES, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, a uma pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado; e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, diária mínima.

Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, tampouco cabível a suspensão condicional da reprimenda, à luz do montante da pena aplicado, bem como por se tratar de crime cometido com grave ameaça, forte nos artigos 44, inciso I, e 77, caput e inciso II, ambos do Código Penal.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam a prisão preventiva desse implicado se transformaram em certeza, por meio de

cognição exauriente. Além disso, a pena relativamente alta imposta ao acusado e o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena aplicado na sentença traduzem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual. Ademais, não faz qualquer sentido soltar réu que permaneceu segregado durante a instrução processual, agora, depois de condenado.

Assim, visando assegurar a aplicação da lei penal, recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento recente do E. TJSP:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto tentado duplamente qualificado – Recursos defensivos e ministerial – Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade – Descabimento – Réus reincidentes e que estavam em cumprimento de pena (regime aberto) por ocasião da prática do delito – Ademais, permaneceram presos durante toda a instrução criminal, não fazendo sentido que sejam soltos quando da sentença condenatória – Preliminar rejeitada. (...) Recursos desprovidos”. (TJSP; Apelação Criminal 1504260-12.2021.8.26.0228; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022) (Sublinhado meu).

Havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Custas pelo vencido, observada a gratuidade de justiça, que ora lhe concedo. Expeça-se certidão de honorários advocatícios à advogada nomeada, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Registro que a res furtiva recuperada e apreendida (fls. 11/12) já foi restituída à ofendida (fls. 13/14).

Deixo de arbitrar indenização em favor da vítima, à míngua de pedido inicial nesse sentido, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa, e de maiores elementos probatórios para fixar o quantum dessa reparação.

Nesse sentido, aliás, entende a jurisprudência:

“Apelação Criminal – (...) Roubos majorados (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima) – (...) Reparação de danos – Prejuízo não apurado – Inviabilidade da aplicação do disposto no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal – Necessidade de instrução específica para oportunizar contraditório quanto aos valores indicados – Recurso Ministerial desprovido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500502-85.2019.8.26.0360; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mococa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/07/2022; Data de Registro: 08/07/2022); e

“(...) De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório (...)”. (AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura; Órgão julgador: Sexta Turma; Data do julgamento: 22/05/2018; Data da publicação: 04/06/2018).

Comunique-se a vítima desta sentença, forte no artigo 201, §2º, do Código de Processo Penal.

Com relação ao celular apreendido (fls. 15), não se tratando de “coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito” e, também, não sendo “produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso” conforme alíneas “a” e “b”, do inciso II, do artigo 91, do Código Penal, determino sua restituição, a quem de direito, mediante apresentação de prova idônea de sua propriedade, para retirá-lo, observando-se o artigo 123 do CPP.

A propósito:

“(…) – ROUBO MAJORADO – (...) APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – Pretendida restituição do caminhão apreendido nos autos – Admissibilidade – Decretado o perdimento do bem em favor da União com fundamento no art. 91 do CP – Veículo de origem lícita – Não há hipótese de perdimento no dispositivo penal utilizado como fundamento pela julgadora – Determinada a restituição do caminhão ao legítimo proprietário ou seu representante legal – Recurso provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1501636-12.2019.8.26.0599; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/05/2021; Data de Registro: 18/05/2021).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se o complemento da guia de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, e artigo 15, inciso III, da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e d) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA